

0001112-82.2016.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (STF, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001112-82.2016.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001112-82.2016.8.26.0506 - 1077/12-1

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 462/2012 - 4º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean Rafael de Carvalho

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

JEAN RAFAEL DE CARVALHO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, III e IV, do Código Penal, porque, de acordo com a acusação, no dia 09 de abril de 2012, durante a madrugada, na Rua Abrão Caixe, nº 185, bairro Jardim Irajá, nesta cidade e comarca, agindo previamente conluiados e com unidade de propósitos com ISAC DA SILVA PRADO, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, a motocicleta HONDA/NX-4 FALCON, de cor laranja, placa DWV3470 e avaliada em R\$ 10.000,00 pertencente à vítima L.B.B.J., como também a motocicleta HONDA/NX-4 FALCON, de cor vermelha, placa BPR4555 e avaliada em R\$ 12.000,00, pertencente à vítima F.S.R. Segundo apurado, após pactuarem entre si, os ladravazes aproveitaram-se da ausência de pessoas no local e do horário avançado e romperam a porta de entrada do prédio com uso de chave falsa. Além disso, com a mesma ferramenta, destravaram as duas motocicletas e as subtraíram, retirando-as do local fático. Posteriormente, ISAC ocultou a posse de tais bens.

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2012 (p. 52). Em razão da não localização de JEAN RAFAEL, em 28 de julho de 2015, foi determinada a suspensão do

processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 9.271/96, tendo seguido regularmente o feito quanto a ISAC (p. 79).

JEAN RAFAEL foi intimado em 07 de abril de 2022 (p. 213) e posteriormente citado. A suspensão do processo e do prazo prescricional foi revogada em 11 de abril de 2022 (p. 214) e o réu respondeu à acusação em 12 de abril de 2022 (p. 218).

Durante a instrução, o Ministério Público pleiteou a total procedência da pretensão punitiva, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia e alegou que este, por ser multirreincidente específico, não faz jus a qualquer benefício legal, sequer ao de recorrer em liberdade, e requereu regime fechado para o cumprimento da pena. Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado, uma vez que, segundo a advogada, há no mínimo dúvida no que tange à participação de JEAN, o que deve ser utilizado em benefício da defesa em virtude do princípio do in dubio pro reo; subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal, haja vista que as circunstâncias concretas são normais e, ao final, considerando que se trata de um delito leve que não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, que seja fixado o regime aberto ou semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência (pp. 6-7), auto de exibição e apreensão (pp. 13-16 e 18-19), bem como pela prova oral coligida. A autoria, outrossim, é inconteste.

Interrogado em juízo, JEAN RAFAEL negou a prática delitativa. Informou que, na data dos fatos, ISAC, marido de sua ex-cunhada na época, disse estar com as motos em questão, porém JEAN não tinha conhecimento destas até serem apreendidas e levadas à delegacia. Indagado pelo promotor sobre o porquê de os dois acusados terem iniciado uma conversa antes de revelar aos policiais a localização das motos, JEAN respondeu que ISAC, naquele momento, apenas contou a ele que roubara a moto juntamente com outro rapaz e que a entregaria. Ademais, para a defesa, JEAN explicou que foi abordado pelos policiais enquanto estava sentado com ISAC na porta da sua casa, em frente ao fusca descrito nos autos. Em seguida, foi dito a eles que eram suspeitos de furto e, por isso, foram levados à delegacia, onde o interrogado disse que o fusca era de ISAC, e que não sabia dos furtos.

Consigna-se que a Defesa pugnou pela aplicação do princípio in dubio pro reo, alegando que há no mínimo dúvida no que tange à participação de JEAN no delito.

Porém, embora tenha negado os fatos, a negativa do acusado não condiz, especialmente, com as declarações do investigador Selvito de Souza Filho e não encontra amparo concreto nas circunstâncias dos fatos, motivo pelo qual não merece prosperar.

Dessa forma, o depoimento de ambos os investigadores corrobora a denúncia de que JEAN RAFAEL é, de fato, um dos autores do furto. Tendo isso em vista, em audiência, o investigador Selvito de Souza Filho, declarou que, em 2012, na época dos fatos, no bairro Irajá, estava ocorrendo furtos e roubos em série, no interior de prédios e condomínios, de vários veículos. Sobre o crime em tela, Selvito disse que era sabido que os autores do furto das duas motocicletas eram ocupantes de um fusca amarelo, cujas portas eram pretas. Ademais, declarou que os autores, após estourarem a tranca do portão social do prédio e entrarem na garagem da vítima, se apropriaram e subtraíram as motocicletas, porém foram vistos no fusca. O investigador então relatou que, em contato com policiais militares que trabalhavam no bairro do aeroporto, foi informado que o fusca foi visto no bairro, e que dois amigos eram autores de furtos e como também do roubo das duas motocicletas, sendo estes ISAC e JEAN, já conhecidos no meio policial por crimes contra o patrimônio. Os policiais militares localizaram o fusca, assim como JEAN e ISAC, os quais foram conduzidos até a delegacia, onde foram entrevistados, cientificados do motivo da investigação e interrogados sobre o envolvimento no crime. Diante da evolução desse diálogo, ISAC, após confabular com JEAN, relatou a ele que iria assumir e confessar ter sido o autor, na tentativa de excluir o colega, todavia, os policiais militares já tinham o conhecimento da participação de JEAN. Uma vez que ouviu esse plano,

Selvito transferiu a informação para seu relatório de investigação e afirma não ter dúvidas de ambos serem os autores do crime. Por fim, questionado se JEAN exercia algum poder sobre ISAC, ou se este teria algum temor de envolver o outro acusado, Selvito narrou que, logo ao chegarem à delegacia, era notória a intenção de excluir JEAN a todo custo, a ponto de ISAC admitir que assumiria para si a responsabilidade de um crime que praticou com outro autor, porém a razão disso não foi apurada. Por fim, completando o depoimento dos investigadores, Rogério José Mello declarou que, na época dos fatos, JEAN e ISAC foram apresentados na delegacia como suspeitos do furto de duas motocicletas e, durante a conversa com ambos, o primeiro negou a participação e o segundo admitiu ser autor do furto. Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.) Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553). Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifo nosso).

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013).

Nesse quadro, a despeito da negativa do réu, é inconteste a sua autoria no crime em comento. No que tange ao crime de furto, o depoimento policial confirmou a autoria do acusado.

Assim, considerando que o acusado participou, juntamente com o outro autor do delito, da entrega da res furtiva aos policiais, demonstrando assim conhecimento de

onde os objetos do crime se encontravam e foi abordado em frente ao fusca, veículo utilizado em diversos outros crimes, a JEAN foi transferida a responsabilidade pela produção de provas a respeito de seu não envolvimento no fato delituoso narrado, da qual, no entanto, não se desincumbiu. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em Juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Quanto à qualificadora de arrombamento e de chave falsa, não há nos autos notícia de realização de perícia. Por se tratar de circunstâncias de fato permanente, isto é, não transeunte, é imprescindível para configuração das aludidas qualificadoras a realização de perícia, salvo no caso de impossibilidade, o que não condiz com o caso tratado. Destarte, não caracterizada a qualificadora em questão.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Justificada a dispensa do exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, em razão da substituição imediata do cadeado violado pela ação delitiva do agravante, é válida a incidência da qualificadora com base na prova testemunhal e na confissão do réu. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 584297 / SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 18/08/2020, DJe 26/08/2020). (grifo nosso).

Por outro lado, nenhuma dúvida há acerca de o delito ter sido cometido por mais de uma pessoa, o que obriga o reconhecimento da figura qualificada de subtração, não obstante a conduta praticada por cada um dos integrantes, eis que se encontravam juntos com o mesmo propósito. Desse modo, a pluralidade de agentes foi imprescindível para o delito, tanto para execução quanto para a fuga do local, haja vista a natureza do bem subtraído, no caso foram duas motocicletas.

Embora não haja dúvidas de que o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno, considerando que se trata de furto qualificado, afasto a causa de aumento referente à prática delitiva no período noturno em observância à tese firmada no Tema n. 1087 pelo Superior Tribunal de Justiça: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, uma vez que o agente ostenta mais de uma condenação transitada em julgado (pp. 189-204), razão pela qual a jurisprudência permite a utilização de uma

delas na primeira fase, como circunstância negativa referente aos maus antecedentes, sem prejuízo da utilização da outra na segunda fase, como reincidência. Além disso, o delito foi praticado em repouso noturno. Dessa forma, fixo a pena-base em dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, presente a agravante da reincidência, conforme a certidão de antecedentes (pp. 186/204), razão pela qual agravo a pena em 1/6. Não há atenuantes a serem consideradas.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Considerando que se trata de agente que ostenta reincidência específica, somado às circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme o vaticinado pelo artigo 33, §2º, do Código Penal. Pelas mesmas razões, não se encontram presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), assim como para concessão de sursis (artigo 77 do Código Penal).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR JEAN RAFAEL DE CARVALHO, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, uma vez que houve a recuperação da res.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 222).

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA